

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

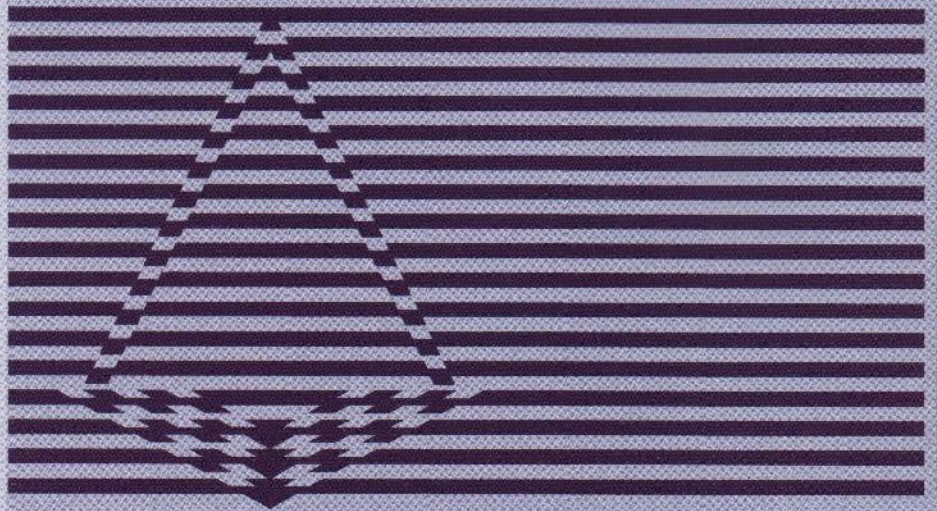
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

กันยายน 2561 -
มีนาคม 2562



- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับปริญญาตรี
- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา
- ✧ คำพิพากษากฎีกาที่น่าสนใจ



กฎหมายอาญา 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

นายประหยัดขับรถยนต์ออกจากบ้านโดยมีนางวัลลีนั่งโดยสารไปด้วย พอขับรถมาถึงหน้าทางออกหมู่บ้าน นายประหยัดจะเลี้ยวขวาไปอีกฝั่งของถนน แต่ด้วยความรีบร้อนไม่ระมัดระวังแทนที่นายประหยัดจะหยุดรอในทางเดินรถของตนกลับขับรถไปหยุดรอแล้วเข้าไปในทางเดินรถอีกฝั่งหนึ่ง อันเป็นการกีดขวางการจราจรของนายมานะ ซึ่งขับรถยนต์มาด้วยความเร็วสูง เมื่อนายมานะเห็นรถของนายประหยัดอยู่ห่างประมาณ 8 เมตร ก็ไม่หยุดรถหรือหักหลบ พอถึงระยะกระชอนชิตนายมานะจึงเบรกกระทันหัน รถของนายมานะพุ่งชนรถของนายประหยัดตรงฝั่งของนางวัลลีอย่างแรง ทำให้นางวัลลีเสียชีวิตทันที ส่วนนายประหยัดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

จากกรณีดังกล่าว นักศึกษาเห็นว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดชอบทางอาญา จากการทำให้นางวัลลีเสียชีวิต เพราะเหตุใด (นักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก)

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 59 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลจะต้องรับผิดชอบในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำ โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดชอบเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดชอบแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา

มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติว่า กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

วินิจฉัย

การกระทำโดยประมาท คือ การกระทำที่ผู้กระทำมิได้มีเจตนาในการกระทำไม่ว่าจะเป็น ประสงค์ต่อผลหรือย้อมเลื่องเห็นผล แต่กฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำจะต้องใช้ความระมัดระวังในภาวะ วิสัยและพฤติการณ์ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามต้องใช้ความระมัดระวังด้วยกันทั้งนั้นโดยอาศัย บรรทัดฐานตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลสมมติทางกฎหมายว่าหากบุคคลสมมติดังกล่าว

ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผู้กระทำแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไร รวมถึงพฤติกรรมที่แม้ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวังในการกระทำแล้วแต่ใช้ไม่เพียงพอ ย่อมทำให้ผู้กระทำไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยประมาทของตนได้ ตามมาตรา 59 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 59 วรรคแรก

จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่า การที่นายประหยัดขับรถมาถึงหน้าทางออกหมู่บ้านด้วยความรีบร้อน ซึ่งแทนที่จะหยุดรอในทางเดินรถของตนกลับขับรถไปหยุดรอล้ำเข้าไปในทางเดินรถอีกฝั่งหนึ่ง แสดงว่านายประหยัดไม่ได้ใช้ความระมัดระวังแต่อย่างใดเลย ในขณะเดียวกัน นายมานะซึ่งขับรถมาด้วยความเร็วสูงก็เห็นวารถของนายประหยัดอยู่ในระยะห่างจากตน 8 เมตร แต่ไม่ได้หยุดรถหรือหักหลบแต่อย่างใด ทั้งที่นายมานะควรจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเช่นกัน เช่น การชะลอรถ หรือ หักหลบรถที่จอดขวางทางอยู่แต่หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ทำให้พ่วงชนรถของนายประหยัดอย่างแรงเป็นเหตุให้นางวัลลีเสียชีวิต การกระทำของนายประหยัดและนายมานะจึงเป็นการกระทำโดยประมาท ตามมาตรา 59 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 59 วรรคแรก

สรุป

นายประหยัดและนายมานะต่างคนจะต้องรับผิดชอบจากการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นางวัลลีถึงแก่ความตาย

วิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยในชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ในครั้งนี้ ขอเลือกคำถามข้อที่ 2 เป็นตัวอย่างเพื่อการประมวลปัญหาต่างๆ ที่มาจากการเขียนคำตอบของผู้เข้าสอบในชุดวิชานี้ และเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบชุดวิชากฎหมายแบบอัตนัย/ผู้ที่สนใจจะศึกษาวิชากฎหมายได้ทราบถึงวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยที่ถูกต้อง

เมื่อผู้เข้าสอบอ่านข้อเท็จจริงจบแล้วจะพบว่าคำถามข้อนี้ไม่ยากเลย เพราะข้อเท็จจริงได้บรรยายลักษณะการกระทำของนายประหยัดและนายมานะอย่างชัดเจนว่าเกิดจากความประมาท เมื่อได้ประเด็นจากคำถามแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงไปสูบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ทันที นั่นก็คือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคแรก (หลักความรับผิดชอบกรณีกระทำโดยประมาท) และวรรคสี่ (ความหมายของการกระทำโดยประมาท) แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งกลับไปอ้างหลักกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นของคำถาม เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ (ซึ่งในคำถามก็ระบุชัดเจนว่าไม่ต้องนำมาวินิจฉัย) การอ้างถึงหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดตามกฎหมายแพ่ง

หรือการอ้างหลักกฎหมายอาญา 2 มาตรา 291 (กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย) โดยไม่อ้างหรืออธิบายความตามหลักกฎหมายมาตรา 59 วรรคแรกและวรรคสี่ประกอบคำตอบ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดจากการอ้างหลักกฎหมาย ผู้เข้าสอบต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า กำลังทำสอบในชุดวิชาใดอยู่ หากสอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ก็ควรอ้างถึงหลักกฎหมายที่ได้ศึกษาในชุดวิชานี้ก็เพียงพอแล้วโดยไม่จำเป็นต้องอ้างหลักกฎหมายอื่นอีก การอ้างหลักกฎหมายที่ไม่ตรงกับประเด็นของคำถาม นอกจากผู้เข้าสอบไม่ได้คะแนนจากหลักกฎหมายแล้ว ผลที่ตามมาคือการวินิจฉัยที่ไม่ตรงประเด็นของคำถามและการตอบสรุปผิด เมื่อคำตอบผิดก็จะได้ไม่ได้รับคะแนนจากข้อนี้ไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้ มีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งตอบคำผิดไปจากแนวคำตอบอย่างชัดเจนอันเกิดจากความไม่เข้าใจข้อเท็จจริงในคำถาม เช่น ตอบว่านายประหยัคดีมีเจตนาเล็งเห็นหรือนายมานะมีเจตนาประสงค์ต่อผล หากผู้เข้าสอบสังเกตให้ดีจะพบว่าไม่มีข้อเท็จจริงที่ชี้ว่าทั้งสองคนมีเจตนาประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลในการฆ่านางวลิต์แต่อย่างใด และผู้เข้าสอบมีความเข้าใจหลักกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง เช่น บางคนตอบว่าทั้งสองคนได้ร่วมกันกระทำโดยประมาท (ผู้เข้าสอบมักตอบสั้นๆว่า “ประมาทร่วม”) จึงต้องรับผิดชอบตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดอย่างแน่นอนเพราะการกระทำโดยประมาทนั้นไม่มีลักษณะของการกระทำความผิดร่วมกันเช่นตัวการโดยเด็ดขาด เป็นต้น

จากการตรวจการเขียนคำตอบอัตรันี้พบว่า ผู้เข้าสอบจำนวนมากไม่อ้างหลักกฎหมาย บางคนไม่ตอบในส่วนของการวินิจฉัยแต่กลับลอกคำถามทั้งหมดลงในกระดาษคำตอบแล้วมาตอบสรุปเพียงสั้นๆ ว่าเป็นการกระทำโดยประมาท และบางคนก็เขียนตอบสรุปเพียงประโยคเดียวในหนึ่งบรรทัดเท่านั้นว่าทั้งนายประหยัดและนายมานะประมาทก็ไม่น้อย นอกเหนือจากสาเหตุที่ผู้เข้าสอบไม่มีเวลาอ่านเอกสารการสอนจนไม่สามารถทำข้อสอบได้แล้ว อีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญก็คือ ผู้เข้าสอบไม่ทราบว่า จะเขียนคำตอบอัตรันี้ด้วยกฎหมายอย่างไรนั่นเอง ในโอกาสนี้จึงขอแนะนำว่า ท่านควรจัดสรรเวลาเพื่อฝึกฝนการเขียนคำตอบอัตรันี้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการศึกษาเอกสารการสอนและการท่องตัวบทกฎหมาย เช่น การหาแนวข้อสอบเก่ามาลองฝึกหัดทำตอบพร้อมกับจับเวลาการเขียนไปด้วย (ไม่ควรใช้เวลาเกิน 20 นาทีต่อหนึ่งข้อ) โดยยังไม่ดูแนวคำตอบ เมื่อทำตอบเสร็จแล้วจึงค่อยนำไปเทียบกับแนวคำตอบเพื่อประเมินว่าตอบได้ตรงประเด็นของคำถามหรือไม่ การค้นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการฝึกใช้สำนวนภาษาทางกฎหมายโดยให้สังเกตวิธีการเขียน รูปแบบประโยคในแต่ละย่อหน้า การใช้คำ และการอธิบายหลักกฎหมายในคำพิพากษาเพื่อนำมาปรับใช้กับการเขียนตอบอัตรันี้ หรือหากท่านมีโอกาสดูไปเข้ารับบริการการสอนเสริมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ก็สามารถขอรับคำแนะนำและเทคนิคการเขียนคำตอบแบบอัตรันี้กับอาจารย์ผู้สอนได้

อนึ่ง ก่อนที่จะเขียนคำตอบแบบอัตนัยทุกครั้งขอให้ท่านได้อ่านคำถามเพื่อทำความเข้าใจเสียก่อน จากนั้นให้พิจารณาในส่วนท้ายของคำถามว่าต้องการให้ตอบว่าอะไร คำถามมีทั้งหมดกี่ประเด็น ควรจะอ้างหลักฐานหมายใดบ้าง อย่าเพิ่งรีบลงมือเขียนในทันทีหรืออ่านคำถามไปพร้อมกับการเขียนคำตอบแต่ควรจัดระบบความคิดแบบคร่าวๆ เสียก่อนเพื่อเป็นแนวทางการเขียนคำตอบ ในคำตอบอัตนัยจะต้องประกอบด้วยหลักฐาน วิจัย และสรุป เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลองอ่านเพื่อตรวจทานคำตอบดูอีกครั้งหนึ่ง หากท่านสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำแล้วก็เชื่อว่าการเขียนคำตอบอัตนัยจะมีความกระชับ รัดกุม และครอบคลุมทุกประเด็นของคำถาม อีกทั้งได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการเขียนคำตอบอัตนัยอย่างแน่นอนครับ



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายสกลตกลงขายสุกร 3 ตัว ให้นายสุกิจ และนายสุกิจได้ชำระราคาค่าสุกรเรียบร้อยแล้ว โดยนายสกลจะนำสุกรไปส่งมอบให้นายสุกิจที่บ้านนายสุกิจในอีก 3 วัน ระหว่างนั้นเองนายสุพจน์ได้มาขอซื้อสุกรดังกล่าวจากนายสกล นายสกลอยากได้เงิน จึงตกลงขายสุกรดังกล่าวให้นายสุพจน์และส่งมอบสุกรให้นายสุพจน์ แล้วนำเงินที่ได้จากนายสุพจน์ไปให้นางสาวฟ้าใส โดยนางสาวฟ้าใสก็รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดของนายสกล แต่ด้วยความอยากได้จึงรับไว้ ดังนี้ นายสกลและนางสาวฟ้าใสจะต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 บัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายสกลได้ตกลงขายสุกร 3 ตัวให้นายสุกิจ และนายสุกิจได้ชำระราคาค่าสุกรเรียบร้อยแล้ว ถือว่ากรรมสิทธิ์ในสุกรทั้ง 3 ตัวได้โอนไปยังนายสุกิจแล้ว การที่นายสกลยังไม่ได้ส่งมอบสุกรให้นายสุกิจ ถือว่านายสกลได้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่นคือของนายสุกิจ และการที่นายสกลนำสุกรดังกล่าวไปขายให้นายสุพจน์แล้วนำเงินที่ขายได้ไปให้นางสาวฟ้าใส ถือว่านายสกลได้เบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่ตนครอบครองอยู่ไปโดยทุจริต ดังนั้น นายสกลจึงมีความผิดฐานยักยอกตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น*

สำหรับกรณีของนางสาวฟ้าใส ซึ่งได้รับเงินจากนายสกล ทั้งที่รู้ว่าเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดของนายสกล แต่ด้วยความอยากได้จึงรับไว้

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 357) บัญญัติว่า “ผู้ใด...รับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะ...ยักยอก...ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร ต้องระวางโทษ...”

ซึ่งกรณีของนางสาวฟ้าใส ต้องถือว่านางสาวฟ้าใสไม่มีความผิดฐานรับของโจร เพราะทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานยักยอกคือสุกร 3 ตัวได้แปรสภาพเป็นเงินไปแล้ว เงินจึงไม่เป็นของโจร ผู้รับเงินไว้จึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร ดังนั้น นางสาวฟ้าใสจึงไม่ต้องรับผิดทางอาญาฐานรับของโจร แต่อย่างใด

* เทียบเคียงตัวอย่างในเอกสารการสอนเล่ม 3 หน้า 13-49

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นสองคำถาม คือความรับผิดของนายสกลและความรับผิดของนางสาวฟ้าใส ดังนั้น นักศึกษาจะต้องแยกตอบ โดยยกหลักกฎหมาย วินิจฉัย และลงคำตอบเป็นสองส่วน

ในส่วนแรกถามความรับผิดของนายสกล นักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อนายสกลทำสัญญาขายสุกร 3 ตัวให้นายสุกิจแล้ว กรรมสิทธิ์ในสุกรก็ตกไปเป็นของนายสุกิจ การที่สุกรยังอยู่กับนายสกลถือว่านายสกลมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น ซึ่งเป็นการครอบครองทรัพย์สินที่เป็นของผู้อื่นแล้วนายสกลเกิดเจตนาทุจริต เบียดบังเอาสุกรนั้นไปขายให้นายสุพจน์ จึงเข้าหลักกฎหมายในเรื่องการยักยอก ซึ่งในเรื่องนี้มีนักศึกษาที่ตอบผิดไปตอบเป็นเรื่องอื่น เช่น

1. นักศึกษาไปตอบว่านายสกลผิดลักทรัพย์ ความผิดฐานลักทรัพย์ผู้ลักจะต้องเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปในลักษณะแย่งการครอบครอง ดังนั้น ผู้ที่จะผิดลักทรัพย์ต้องไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่แต่ไปแย่งการครอบครองมาจากผู้อื่น แต่กรณีของนายสกลนี้ นายสกลได้ครอบครองสุกรอยู่แล้ว เพราะนายสกลยังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองให้นายสุกิจ จึงจะถือว่านายสกลผิดลักทรัพย์ไม่ได้

2. นักศึกษาไปตอบว่านายสกลผิดฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกงต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กระทำได้หลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นการบอกให้แจ้ง และการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง แต่กรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายสกลได้หลอกลวงอะไรนายสุกิจ นายสกลได้ทำสัญญาขายสุกรให้นายสุกิจเพียงแต่ยังไม่ได้ส่งมอบสุกรให้นายสุกิจเท่านั้น ไม่ได้มีการครอบครองเพื่อจะได้ทรัพย์สินอะไรของนายสุกิจเลย จึงไม่ใช่ความผิดฐานฉ้อโกง

3. นักศึกษาไปตอบว่านายสกลผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นต้องปรากฏว่าเป็นการโอนทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่น เพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ แต่เจ้าหนี้นั้นต้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแล้ว เช่น เจ้าหนี้ได้ฟ้องลูกหนี้ต่อศาลแล้ว หรือเจ้าหนี้ได้มีหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามชำระหนี้หรือคืนทรัพย์สินภายในกำหนดมิตินั้นจะฟ้องศาล เป็นต้น แต่กรณีของนายสกลนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายสุกิจได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ตลเจิม

คำถาม

นางสาวแยม อายุ 17 ปี มีความสามารถในการทำขนมไทย นางสาวแยมจึงขออนุญาตจากนางน้อยซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเปิดร้านขายขนมไทย นางน้อยก็อนุญาตให้นางสาวแยมเปิดร้านขายขนมไทยได้หลังจากนั้น นางสาวแยมได้ไปทำสัญญาเช่าอาคารจากนายอังการเพื่อใช้เปิดร้านขายขนมไทยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนางน้อย แต่หลังจากนางสาวแยมเปิดร้านขายขนมไทยได้เพียง 3 เดือน กิจการก็ขาดทุนเป็นอย่างมาก นางน้อยจึงให้นางสาวแยมเปิดร้านขายขนมไทย จากกรณีดังกล่าวให้ท่านวินิจฉัยว่านิติกรรมการเช่าอาคารของนางสาวแยมมีผลอย่างไร และนางน้อยสามารถสั่งให้นางสาวแยมปิดร้านขายขนมไทยได้หรือไม่ จงอธิบาย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 27 บัญญัติว่า “ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได้

ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจ้างแรงงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว

ถ้าการประกอบธุรกิจ หรือการทำงานที่ได้รับความยินยอมหรือที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ ผู้แทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้...”

วินิจฉัย

นางสาวแยมอายุ 17 ปีเป็นผู้เยาว์ ได้ขออนุญาตจากนางน้อยซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม เปิดร้านขายขนมไทย นางน้อยก็อนุญาตให้นางสาวแยมเปิดร้านขายขนมไทยได้ ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้า ดังนั้น นางสาวแยมสามารถเปิดร้านขายขนมไทย ได้

การที่นางสาวแยมได้ไปทำสัญญาเช่าอาคารจากนายอึ้งการเพื่อใช้เปิดร้านขายขนมไทย ถือว่าการทำสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับการเปิดร้านขายขนมไทย ดังนั้น นางสาวแยมจึงมีฐานะเสมือนดังบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว แม้นางสาวแยมไม่ได้ขออนุญาตจากนางน้อย นิติกรรมการเช่าอาคารก็มีผลไม่ตกเป็นโมฆียะ

หลังจากนางสาวแยมเปิดร้านขายขนมไทยได้เพียง 3 เดือน กิจการก็ขาดทุนเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นกรณีที่การประกอบธุรกิจที่ได้รับความยินยอมก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่นางสาวแยมซึ่งเป็นผู้เยาว์ นางน้อยผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถบอกเลิกความยินยอมที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสีย กล่าวคือสามารถให้นางสาวแยมปิดร้านขายขนมไทยได้

ดังนั้น นิติกรรมการเช่าอาคารของนางสาวแยมไม่ตกเป็นโมฆียะ และนายนางน้อยสามารถให้นางสาวแยมปิดร้านขายขนมไทยได้

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ ซึ่งผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมจะตกเป็นโมฆียะ แต่ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้เยาว์มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน โดยหากว่าผู้เยาว์สามารถประกอบธุรกิจได้แล้วแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้เยาว์สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจในการอนุญาตก็ได้ ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น กรณีที่นางสาวแยมได้ไปทำสัญญาเช่าอาคารจากนายอึ้งการเพื่อใช้เปิดร้านขายขนมไทย ซึ่งถือว่าการทำสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับการเปิดร้านขายขนมไทย ที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนั้น นางสาวแยมจึงมีฐานะเสมือนดังบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว แม้นางสาวแยมไม่ได้ขออนุญาตจากนางน้อย นิติกรรมการเช่าอาคารก็มีผลไม่ตกเป็นโมฆียะ



วิชากฎหมายแพ่ง 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติธดา เกิดลาภผล

คำถาม

นายเอกเป็นหนี้ค่าซื้อรถยนต์นายโป้งจำนวน 200,000 บาท ถึงกำหนดชำระอีก 6 เดือน นายโป้งมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อน จึงทำหนังสือโอนขายหนี้ให้นางเกตุพี่สาว โดยขายเพียง 150,000 บาท นางเกตุแจ้งการโอนหนี้เป็นหนังสือให้นายเอกทราบ และนายเอกแจ้งเป็นหนังสือกลับมาว่าไม่ยินยอมในการโอนหนี้นั้น ต่อมาหนี้เงินค่าซื้อรถยนต์ถึงกำหนดชำระ นางเกตุเรียกร้องให้นายเอกชำระหนี้ทั้งหมดจำนวน 200,000 บาท นายเอกต่อสู้ว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้เพราะได้แจ้งความไม่ยินยอมในการโอนเป็นหนังสือก่อนเวลาที่หนี้ถึงกำหนดแล้ว และถ้าต้องชำระจริง ความรับผิดชอบของตนก็มีเพียง 150,000 บาท เท่าจำนวนที่นายโป้งขายให้แก่นางเกตุ ไม่ใช่ 200,000 บาท

ให้วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของนายเอกทั้ง 2 ข้อ ฟังขึ้นหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การโอนหนี้ อันจะฟังต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้ นั้น ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ”

วินิจฉัยตามปัญหา

นายเอกเป็นหนี้ค่าซื้อรถยนต์นายโป้งจำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “การโอนหนี้ อันจะฟังต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้ นั้น ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ” ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายโป้งทำหนังสือโอนขายหนี้ให้นางเกตุพี่สาว เช่นนี้ การโอนหนี้ดังกล่าวย่อมสมบูรณ์ และเมื่อนางเกตุได้แจ้งการโอนหนี้เป็นหนังสือให้นายเอกลูกหนี้ทราบแล้ว

ยอมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นายเอกลูกหนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของนายเอกอีกแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อหนี้ค่าซื้อรถยนต์จำนวน 200,000 บาท ถึงกำหนดชำระ นางเกตุยอมมีสิทธิเรียกร้องให้นายเอกลูกหนี้ ชำระหนี้จำนวน 200,000 บาท ได้ทั้งหมด ไม่ใช่จำนวน 150,000 บาท ตามที่นายโป่งตกลงโอนขายหนี้ ให้แก่นางเกตุ เพราะเป็นเรื่องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนที่จะตกลงกัน มิได้ทำให้ภาระในการชำระหนี้ ของนายเอกลูกหนี้เปลี่ยนแปลงไป

สรุป

ข้อต่อสู้ของนายเอกทั้ง 2 ข้อที่ว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้หนี้เพราะได้แจ้งความไม่ยินยอม ในการโอนเป็นหนังสือก่อนเวลาที่หนี้ถึงกำหนดแล้วนั้น และถ้าต้องชำระจริง ความรับผิดชอบของตนก็มี เพียง 150,000 บาทนั้น ฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์ข้อสอบ

เรื่องนี้เป็นเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องหรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการโอนหนี้ ซึ่งทำให้เกิดการ เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยผลของนิติกรรม เป็นเรื่องของการตกลงที่เจ้าหนี้ผู้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ใน มูลหนี้หนึ่งไปให้กับบุคคลอื่นซึ่งเรียกว่าผู้รับโอน การโอนสิทธิเรียกร้องจึงเกิดจากการตกลงกันระหว่าง เจ้าหนี้ผู้โอน (เจ้าหนี้เดิม) กับ บุคคลอื่นซึ่งจะเป็นผู้รับโอน (เจ้าหนี้ใหม่) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พยานิชัย มาตรา 306

ปัญหาที่พบในการตรวจข้อสอบนักศึกษาคือ นักศึกษาไม่วิเคราะห์ไปที่ละส่วนตามมาตรา 306 นักศึกษาหลายคนนำส่วนของการโอนหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเองกับส่วนของการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกมารวมกัน จึงทำให้นักศึกษาตอบผิดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนักศึกษาต้อง พิจารณาตามขั้นตอนเพื่อที่จะได้ไม่หลงประเด็นดังนี้

1. ส่วนของการโอนหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเอง

มาตรา 306 การโอนหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอน (เจ้าหนี้เดิม) และเจ้าหนี้ผู้รับโอน (เจ้าหนี้ ใหม่) **ต้องทำเป็นหนังสือ** มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์

วินิจฉัยตามปัญหา เมื่อนายโป่ง (เจ้าหนี้เดิม) **ทำหนังสือ** โอนขายหนี้หนี้ให้นางเกตุ (เจ้า หนี้ใหม่) เช่นนี้ การโอนหนี้ดังกล่าวย่อมสมบูรณ์

ข้อสังเกต หากการโอนหนี้หนี้ไม่ทำเป็นหนังสือนักศึกษาไม่ต้องพิจารณาในข้อ 2 อีกต่อไป เพราะการโอนสิทธิเรียกร้องหรือการโอนหนี้ไม่สมบูรณ์เสียแล้ว ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องถ้าจะให้ มีผลไปยังลูกหนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบคือทำเป็นหนังสือ ตามมาตรา 306

2. ส่วนของการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก

นอกจากผู้โอนกับผู้รับโอนต้องทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแล้วตามข้อ 1 แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ต้องมีกระทำการดังต่อไปนี้

2.1 กรณีเจ้าหนี้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ คือการที่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ โดยที่คำบอกกล่าวต้องทำเป็นหนังสือ

หรือ

2.2 กรณีลูกหนี้ให้ความยินยอม คือการที่ลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น โดยที่การยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ

พึงสังเกตว่ากฎหมายใช้คำว่า หรือ จึงเป็นข้อใดข้อหนึ่งใน 2.1 หรือ 2.2 ก็ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำไว้ว่าไม่ต้องทำทั้ง 2.1 และ 2.2 ปัญหาที่พบบ่อยที่นักศึกษาส่วนหนึ่งตอบว่าต้องทำทั้ง 2.1 และ 2.2

วินิจฉัยตามปัญหา เมื่อนางเอกได้แจ้งการโอนหนี้เป็นหนังสือให้นายเอกลูกหนี้ทราบตามข้อ 2.1 แล้ว ย่อมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นายเอกลูกหนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของนายเอกอีก แต่อย่างไร

นักศึกษาบางส่วนที่ไม่แม่นยำบทจึงถูกลวงจากโจทย์ที่ว่านายเอกได้แจ้งความไม่ยินยอมในการโอนเป็นหนังสือก่อนเวลาที่หนี้ถึงกำหนดจึงตอบว่าข้อต่อสู้ของนายเอกที่ว่าตนไม่มีหน้าที่ต้องชำระหนี้เพราะได้แจ้งความไม่ยินยอมในการโอนเป็นหนังสือก่อนเวลาที่หนี้ถึงกำหนดแล้วนั้นฟังขึ้นซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ บุญยธนะ

คำถาม

สตอกตัวแลกเงินสั่งให้สุชจ่ายเงินให้แสง 300,000 บาท โดยขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก แสงสลักหลังตัวและส่งมอบให้สน สนสลักหลังตัวฉบับนี้และลงลายมือชื่อด้านหลังตัวไว้ด้วยก่อนส่งมอบให้แสง สุชรับรองตัว ใครต้องรับผิดชอบตัวแลกเงินฉบับนี้

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 904 บัญญัติว่า “อันผู้ทรงนั้น หมายความว่า บุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครอง โดยฐานเป็นผู้รับเงิน หรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ กันนับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน”

มาตรา 914 บัญญัติว่า “บุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตัวแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่าเมื่อตัว นั้นได้นำยื่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัว ถ้าและตัวแลกเงินนั้นเขาไม่ เชื่อถือโดยไม่ยอมรับรองก็ดี หรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรง หรือ แก่ผู้สลักหลังคนหลังซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตัวนั้น ถ้าหากว่าได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้ว”

มาตรา 917 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อันตัวแลกเงินทุกฉบับ ถึงแม้ว่าจะมิใช่สั่งจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตามท่านว่ายอมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและส่งมอบ”

มาตรา 937 บัญญัติว่า “ผู้จ่ายได้ทำการรับรองตัวแลกเงินแล้วย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองของตน”

มาตรา 939 วรรค 3 บัญญัติว่า “อนึ่งเพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัลในด้านหน้าแห่งตัวเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นคำรับอาวัลแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่เปลี่ยนลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่าย”

มาตรา 939 วรรค 4 บัญญัติว่า “ในคำรับอาวัลต้องระบุว่ารับประกันผู้ใด หากมิได้ระบุ ท่านให้ถือว่ารับประกันผู้ส่งจ่าย”

มาตรา 940 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน”

มาตรา 967 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในเรื่องตั๋วแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผู้ส่งจ่ายก็ดี รับรองก็ดี สลากหลังก็ดี หรือรับประกันด้วยอาวัลก็ดี ย่อมต้องร่วมกันรับผิดชอบผู้ทรง”

วินิจฉัยตามปัญหา การที่สละส่งจ่ายเงินให้แก่ 300,000 บาท โดยขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก ตั๋วแลกเงินฉบับนี้เป็นตั๋วระบุชื่อ การโอนทำได้โดยการสลักหลังและส่งมอบตาม ปพพ. มาตรา 917 การที่สละสลักหลังตั๋วและส่งมอบให้สน สนเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 904 ส่วนการที่สนสลักหลังก่อนส่งมอบให้สน เป็นการโอนตั๋วระบุชื่อตามมาตรา 917 และการที่สนได้ลงลายมือชื่อด้านหลังตั๋วฉบับนี้ เป็นการอาวัลตามมาตรา 939 วรรค 1 และวรรค 3 เมื่อมิได้ระบุว่าอาวัลใครถือเป็นการอาวัลสละผู้ส่งจ่ายตามมาตรา 939 วรรค 4 และผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลที่ตนประกันคือสละตามมาตรา 940

กรณีนี้สละได้รับรองตัวย่อมต้องผูกพันในอันจะจ่ายเงินจำนวนที่รับรองตามเนื้อความแห่งคำรับรองของตนตามมาตรา 937

ส่วนสละผู้จ่ายต้องรับผิดชอบตามมาตรา 914 ที่ว่า บุคคลผู้ส่งจ่าย หรือสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นอันสัญญาว่าเมื่อตัวนั้นได้ยื่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัวนั้น

สละต้องรับผิดชอบที่จะจ่ายเงินตามตัวในฐานะผู้สลักหลังตามมาตรา 914 เช่นเดียวกัน

สรุป

ผู้ส่งจ่าย ผู้สลักหลัง ผู้รับรอง ผู้รับอาวัลต้องร่วมรับผิดชอบในตั๋วแลกเงินตามมาตรา 967

วิเคราะห์

นักศึกษาจำนวนมากระบุหลักกฎหมายเพียงหนึ่งมาตราเท่านั้นทำให้เสียคะแนนในส่วนของหลักกฎหมาย และมักจะตอบมาตรา 900 ซึ่งไม่เป็นคะแนน

นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้อธิบายถึงประเภทของตัวแลกเงิน เมื่อโจทก์ระบุว่าได้มีการขีดฆ่า คำว่าหรือผู้ถือออกทำให้ตัวดังกล่าวเป็นตัวแลกเงินชนิดระบุชื่อ

นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้วินิจฉัยถึงผู้ทรงว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลใด
 หนึ่ง ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายถือเป็นเจ้าหน้าที่ตามตัวแลกเงิน กฎหมายเปิดช่องให้ผู้ทรง
 สามารถฟ้องบุคคลผู้ลงลายมือชื่อในตัวแลกเงินได้ทั้งหมด แต่ฟ้องในฐานะที่แตกต่างกัน เช่น ฟ้องให้รับผิดชอบ
 ในฐานะผู้สละหลังตัวและเงิน ในฐานะผู้สั่งจ่าย เป็นต้น นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้ระบุลงไปว่าบุคคลที่
 ลงลายมือชื่อในตัวแลกเงินต้องรับผิดชอบกับผู้ทรงนั้นจะต้องรับผิดชอบในฐานะใด ตอบแต่เพียงอ้างว่าต้องรับผิดชอบ
 เนื่องจากได้ลงลายมือชื่อตามมาตรา 900 มาตราเดียวซึ่งไม่ถูกต้อง



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

นายเอ นายบี และนายซี ตกลงนำเงินสดมาคนละ 500,000 บาท ลงทุนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ เพื่อทำธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสอง โดยทั้งสามคนได้ทำความตกลงระหว่างกันว่า บรรดาความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก นายบีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมานายเอได้ซื้อรถยนต์จากนายปริกจำนวนสี่คัน เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท แต่ยังไม่ชำระราคารถยนต์ให้แก่ นายปริกไม่ครบถ้วน เวลาผ่านไป 1 ปี ไม่มีลูกค้าติดต่อซื้อรถยนต์แต่อย่างใด นายบีกลัวจะขาดทุนจึงขอลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน หลังจาก นายบีลาออกไปได้หกเดือน นายปริกได้โทรศัพท์ไปหานายบีเรียกร้องให้นายบีทำการชำระหนี้ค่ารถยนต์ ที่ค้างชำระอยู่ แต่นายบีปฏิเสธโดยอ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนแล้ว นอกจากนั้นตนได้ตกลงกับนายเอ และนายซี ว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกให้นายปริกไปเรียกร้องเอาเองจากนายเอ และนายซี

ให้นักศึกษาอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบว่า ข้ออ้างที่นายบีกล่าวอ้างนั้นฟังขึ้นหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

ตามปัญหา เป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนในหนี้ของห้างหุ้นส่วน ได้มีบัญญัติไว้ดังนี้
ปพพ. มาตรา 1050 บัญญัติว่า “การใดๆ อันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งได้จัดทำไปในทางที่เป็นธรรมดาของการค้าขายของห้างหุ้นส่วนนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้นๆ ด้วย และจะต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนในการชำระหนี้อันได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะจัดการไปเช่นนั้น”

ปพพ.มาตรา 1051 บัญญัติว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากหุ้นส่วนไปแล้วยังคงต้องรับผิดชอบในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนได้ออกจากหุ้นส่วนไป”

ตามปัญหานี้ หนี้ที่เกิดขึ้นกับห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นธรรมดาของการค้าของห้างฯ เพราะห้างฯ ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์มือสอง การที่ผู้เป็นหุ้นส่วนซื้อรถยนต์มาจากนายปริกเพื่อจำหน่าย ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนในการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นกับนายปริก

ระหว่างที่ยังไม่ได้ชำระหนี้ นายบี ขอลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน หลังจากนายบีลาออกไปได้หกเดือน นายปริกได้โทรศัพท์ไปหานายบีเรียกร้องให้นายบีทำการชำระหนี้ค่ารถยนต์ที่ค้างชำระอยู่ แต่นายบี ปฏิเสธโดยอ้างว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนแล้ว นอกจากนั้นตนได้ตกลง กับนายเอ และนายซี ว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกให้นายปริกไปเรียกร้องเอาเองจากนายเอ และนายซี ข้อกล่าวอ้างของนายบีรับฟังไม่ได้ เพราะกฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกจากห้างหุ้นส่วน ไปแล้วยังต้องรับในหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลนั้นจะออกจากห้างหุ้นส่วน

นายบี จึงต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วน ข้อต่อสู้ของนายบีฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์ข้อสอบ

คำถามนี้แบ่งเป็นสองประเด็น คือ การจัดการที่เป็นธรรมดาของการค้าของการค้าขายของ ห้างหุ้นส่วน นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบได้ แต่ในประเด็นที่สองในเรื่องความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกจาก ห้างหุ้นส่วน นักศึกษาที่ตอบประเด็นนี้จะมีความสับสนระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล คือถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ จะนำมาตรา 1051 มาใช้ตามเฉลยคือผู้เป็นหุ้นส่วนจะรับผิดชอบ ตามมูลหนี้ที่ห้างฯ เป็นหนี้บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังอยู่ในห้างฯ โดยมีความรับผิด ตามอายุความแห่งมูลหนี้ นั้น แต่นักศึกษาจะไปนำหลักกฎหมายห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 1067 มาตอบ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้วมีความรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงสองปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่ได้คะแนนเพราะยกหลักกฎหมายผิดการปรับข้อเท็จจริงก็ผิดไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงควรมีความระมัดระวังในการอ่านข้อสอบด้วยเพราะหลักกฎหมาย ของห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะมีความแตกต่างกันในบางประเด็น



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

การวิเคราะห์ข้อสอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์แบบภาพรวม และ 2) การวิเคราะห์แบบเจาะรายละเอียดของข้อสอบ

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แบบภาพรวม โดยภาพรวมปัญหาหลักที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง มีดังนี้

1) นักศึกษาเตรียมตัวมาไม่พร้อมสำหรับการสอบ (ไม่ได้อ่านหนังสือหรืออ่านแต่อ่านไม่จบ) ซึ่งจะเห็นได้จากข้อสอบบางข้อนักศึกษานำหลักกฎหมายในเรื่องอื่นมาตอบเลย ซึ่งบางครั้งไปนำหลักกฎหมายในชุดวิชาอื่นมาเขียนตอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ในส่วนนี้นักศึกษาพึงตระหนักไว้เสมอนักศึกษาทำข้อสอบในชุดวิชาใดก็ควรนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้นมาตอบเท่านั้น

2) ถึงแม้ว่านักศึกษาอ่านหนังสือ แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางแก้ปัญหานี้ คือ นักศึกษาควรศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ว่ามีการนำหลักกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงอย่างไร ทั้งนี้ ข้อสอบของชุดวิชากฎหมาย วิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง จะดัดแปลงมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นส่วนใหญ่

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แบบเจาะรายละเอียดของข้อสอบ ในการวิเคราะห์แบบเจาะรายละเอียดของข้อสอบจะยกตัวอย่างข้อสอบ 2 ข้อ ดังนี้

คำถาม จำเลยทำสัญญาขายบ้านพิพาทซึ่งสร้างด้วยไม้ที่ปลูกอยู่ในที่ดินของจำเลยและจำเลยอาศัยอยู่ให้โจทก์ในราคา 50,000 บาท แต่จำเลยขออาศัยอยู่ในบ้านอีก 1 เดือน ครั้นเมื่อครบกำหนดโจทก์แจ้งให้จำเลยออกจากบ้านพิพาทและส่งมอบบ้านพิพาทให้โจทก์เพื่อโจทก์จะได้เข้ารื้อถอน จำเลย

เพิกเฉย โจทก์จึงฟ้องจำเลยขอให้บังคับจำเลยส่งมอบบ้านพิพาทให้โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าไม่เคยขายบ้านพิพาทให้โจทก์ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยส่งมอบบ้านพิพาทให้โจทก์และให้ขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาท

ให้วินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทชอบหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 บัญญัติว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่

(1) ในคดีฟ้องเรียกสั่งหาทรัพย์สินให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้...”

วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทในลักษณะที่ต้องรื้อถอนไปอย่างสั่งหาทรัพย์สิน จึงไม่ใช่กรณีฟ้องเรียกบ้านพิพาทในสภาพที่ปลูกอยู่ในที่ดินอย่างสั่งหาทรัพย์สิน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทได้ มีเพียงสิทธิที่จะเข้าไปรื้อถอนบ้านพิพาทตามสัญญาซื้อขาย โดยจำเลยไม่มีสิทธิขัดขวางห้ามปรามเท่านั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกไปจากบ้านพิพาทเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (1)

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งบัญญัติอยู่ภายใต้มาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ ห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้อง กล่าวคือ คู่ความขอมาเพียงใดศาลก็ทำคำพิพากษาหรือคำสั่งได้เท่าที่ขอ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 142 (1) - (6) เท่านั้น

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่ที่พลาดคะแนนข้อนี้ไป คือ นักศึกษาตอบว่า จากข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 142 (1) ที่เป็นคดีฟ้องเรียกสั่งหาทรัพย์สิน ดังนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากบ้านจึงเป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นตามมาตรา 142 (1) ที่เป็นคดีฟ้องเรียกสั่งหาทรัพย์สินนั้น ต้องเป็นคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์กลับคืนมาเป็นของโจทก์ อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่า “เมื่อครบกำหนดโจทก์แจ้งให้จำเลยออกจากบ้านพิพาทและส่งมอบบ้านพิพาทให้โจทก์

เพื่อโจทก์จะได้เข้ารื้อถอน” จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทในลักษณะที่ต้องรื้อถอนไปอย่างสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ใช่กรณีที่ฟ้องเรียกบ้านพิพาทในสภาพที่ปลูกอยู่ในที่ดินอย่างอสังหาริมทรัพย์ ทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาทได้ แต่โจทก์มีเพียงสิทธิที่จะเข้าไปรื้อถอนบ้านพิพาทตามสัญญาซื้อขายโดยจำเลยไม่มีสิทธิขัดขวางห้ามปรามเท่านั้น ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกไปจากบ้านพิพาทจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (1) ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

คำถาม โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินพิพาทที่จำเลยฟ้องเรียกโอนมาจากผู้ซื้อและรับไว้แทนโจทก์ กับให้จำเลยคืนเงินค่าจ้างชาวที่จำเลยยกยอกเอาไปคืนแก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า นอกจากที่ให้การต่อไปนี้แล้วจำเลยขอปฏิเสธทั้งสิ้น จำเลยมีได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้ซื้อ และจำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้ซื้อ ขอให้ยกฟ้องกับให้โจทก์ใช้เงินค่าใช้จ้างดังกล่าวให้แก่จำเลย โจทก์ให้การปฏิเสธตามฟ้องแย้ง

ให้วินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไร และฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 บัญญัติว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น...”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในวันขึ้นสองสถาน...ให้ศาลตรวจคำคู่ความ...แล้วนำข้ออ้าง ข้อเถียง...เทียบกันดู และสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้าง ข้อเถียง...ว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไร ข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้น ส่วน...ข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทตาม คำคู่ความให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท...”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือบางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น”

วินิจฉัย

ที่จำเลยให้การว่า นอกจากที่ให้การต่อไปนี้แล้วจำเลยปฏิเสธทั้งสิ้น เป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง เพราะเป็นคำให้การที่ขัดแย้งกัน ถือไม่ได้ว่าจำเลยปฏิเสธทั้งหมด ประเด็นใดที่จำเลยไม่ให้การถึงต้องถือว่ายอมรับ ดังนั้น ประเด็นข้อที่โจทก์เรียก

คืนเงินค่าจ้างที่จำเลยยกยกเอาไปต้องถือว่าจำเลยยอมรับแล้ว โจทก์ไม่ต้องนำสืบประเด็นข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหนึ่ง ตามคำฟ้องโจทก์คงมีเพียงว่าจำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างจึงต้องมีการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1

ประเด็นข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหนึ่ง ตามฟ้องแย้งของจำเลยที่กล่าวอ้างขึ้นใหม่ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงมีว่า โจทก์ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้มีชื่อให้แก่จำเลยหรือไม่ ซึ่งจำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างจึงต้องมีการพิสูจน์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 84/1

คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ ดังนี้

1. จำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อแล้วหรือไม่ โจทก์มีภาระการพิสูจน์
2. โจทก์ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้มีชื่อให้แก่จำเลยหรือไม่ จำเลยมีภาระการพิสูจน์

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 1) การกำหนดประเด็นข้อพิพาท และ 2) ภาระการพิสูจน์ ซึ่งในข้อนี้ นักศึกษาต้องกำหนดประเด็นข้อพิพาทให้ได้ก่อน แล้วจึงค่อยไปนำสู่ภาระการพิสูจน์ ดังนี้

1. ในเรื่อง “การกำหนดประเด็นข้อพิพาท” นักศึกษาต้องทราบว่าในการดำเนินคดี จะเริ่มด้วยคำฟ้องของโจทก์ตั้งประเด็นแห่งคดีขึ้นมาก่อน แล้วจำเลยจึงให้การต่อสู้คดี ถ้าจำเลยจะให้การปฏิเสธ จำเลยจะต้องปฏิเสธให้ชัดแจ้ง หากจำเลยให้การปฏิเสธไม่ชัดแจ้งหรือไม่ให้การถึงข้อเท็จจริงในคำฟ้องส่วนใดของโจทก์ต้องถือว่าจำเลยรับตามข้อเท็จจริงนั้นแล้ว ประเด็นแห่งคดีเป็นอันยุติตามที่โจทก์อ้าง ส่งผลทำให้ไม่เกิดเป็นประเด็น ข้อพิพาท อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเลยให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ก็ถือว่าจำเลยปฏิเสธ ส่งผลให้ประเด็นที่โจทก์อ้างจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาท ซึ่งจากข้อเท็จจริงสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

จากข้อเท็จจริงการที่จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า “...นอกจากที่ให้การต่อไปแล้วจำเลยขอปฏิเสธทั้งสิ้น...” ถือว่าเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ที่กำหนดให้จำเลยต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือบางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ดังนั้นจึงถือว่าคำให้การของจำเลยเป็นคำให้การที่ขัดแย้งกัน จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยปฏิเสธทั้งหมด ประเด็นใดที่จำเลยไม่ให้การถึงต้องถือว่ายอมรับ ดังนั้นประเด็นข้อที่ “โจทก์เรียกคืนเงินค่าจ้างที่จำเลยยกยกเอาไป” ต้องถือว่าจำเลยยอมรับแล้วเพราะจำเลยไม่ได้ให้การถึง ส่งผลทำให้ประเด็นดังกล่าวไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาท โจทก์จึงไม่ต้องนำสืบประเด็นข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่นักศึกษาวินิจฉัยผิดกันมากที่สุด และไม่ได้นำหลักกฎหมายมาตรา 177 วรรคสอง

และมาตรา 183 วรรคหนึ่ง มาตอบในส่วนของหลักกฎหมายจึงทำให้คะแนนในส่วนหลักกฎหมายขาดไป

จากข้อเท็จจริงการที่ “โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินพิพาทที่จำเลยฟ้องเรียกโอนมาจากผู้มีชื่อและรับไว้แทนโจทก์...” และจำเลยให้การว่า “...จำเลยมิได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อ...” จะเห็นได้ว่าในประเด็นดังกล่าวโจทก์กล่าวอ้างแต่จำเลยปฏิเสธ ดังนั้นตามคำฟ้องโจทก์จึงมีประเด็นข้อพิพาทว่า “จำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อแล้วหรือไม่” ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัย

จากข้อเท็จจริงการที่ “จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า...จำเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้มีชื่อขอให้ยกฟ้องกับให้โจทก์ใช้เงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่จำเลย โจทก์ให้การปฏิเสธตามฟ้องแย้ง” จะเห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่จำเลยกล่าวอ้างขึ้นมาใหม่ และโจทก์ให้การปฏิเสธตามฟ้องแย้ง จึงเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทตามฟ้องแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคหนึ่ง ซึ่งคือ “โจทก์ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้มีชื่อให้แก่จำเลยหรือไม่” ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัย ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้วินิจฉัยมาด้วย จึงทำให้คะแนนในส่วนวินิจฉัยขาดไป

2. ในเรื่อง “ภาระการพิสูจน์” จากการวิเคราะห์ในเรื่อง “การกำหนดประเด็นข้อพิพาท” ข้างต้น จะเห็นได้ว่าจากข้อเท็จจริงคดีมีประเด็นข้อพิพาท 2 ข้อ คือ 1) จำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อแล้วหรือไม่ และ 2) โจทก์ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้มีชื่อให้แก่จำเลยหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 ข้อเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องใช้พยานหลักฐานในการวินิจฉัย ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 กำหนดว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น...” ดังนั้น ในประเด็นข้อที่ 1 จำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อแล้วหรือไม่ โจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้าง โจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์ และในประเด็นที่ 2 โจทก์ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในการฟ้องผู้มีชื่อให้แก่จำเลยหรือไม่ จำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้าง จำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 :

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

ในการสอบไล่ครั้งนี้ข้อสอบอัตนัยทั้ง 3 ข้อ ก็เป็นไปตามแนวทางที่เคยบอกกล่าวนักศึกษาไว้แล้ว กล่าวคือ

ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ 1-2) ได้แก่เรื่อง ฟ้องและฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4) เป็นหลัก

ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก(หน่วยที่ 8) ได้แก่เรื่องร้องขอตัดทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน เป็นต้น เป็นหลัก และ

ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12) แต่ไม่เคยออกสอบอัตนัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ข้อสอบที่ออกมามีธงคำตอบ และข้อวิจารณ์ดังนี้

คำถามข้อ 1. โจทก์ฟ้องขับไล่ให้จำเลยผู้เช่าออกไปจากที่ดิน โดยอ้างว่าจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า 3 เดือน รวมเป็นเงินค่าเช่าค้างชำระทั้งสิ้น 30,000 บาท ซึ่งโจทก์ได้บอกกล่าวให้ชำระค่าเช่าแล้วโดยชอบ แต่จำเลยไม่ชำระ จึงฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดิน จำเลยต่อสู้ว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระ ขอให้ศาลยกฟ้อง ศาลชี้สองสถานแล้วคดีมีประเด็นพิพาทคือจำเลยค้างชำระค่าเช่าแก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อน แล้วให้จำเลยสืบแก้ใน วันสืบพยานโจทก์จำเลยมาศาล โจทก์นำพยานเข้าสืบเสร็จแล้วแถลงหมดยาน ศาลจึงกำหนดวันสืบพยานจำเลยต่อไป ในวันสืบพยานจำเลย จำเลยไม่มาศาล ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าจริง จึงพิพากษาขับไล่ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เช่า

ถามว่า จำเลย จะขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่เพียงใด

ข้อสังเกตจากคำถาม :

ข้อนี้เป็นคำถามในเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้โดยง่ายจากคำถามที่ว่า จำเลย จะขอพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่เพียงใด นักศึกษาไม่ต้องเป็นกังวลกับข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่า การผิวนัดชำระค่าเช่า เพราะเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่จะถามต่อไปในข้อ 2. เท่านั้น

แนวตอบโดยย่อ

ตามอุทธรณ์จำเลยยื่นคำให้การแล้ว จึงไม่ขาดนัดยื่นคำให้การ และในวันสืบพยานโจทก์ จำเลยมาศาล กรณีจึงไม่ถึงว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ฉะนั้น เมื่อไม่มีการขาดนัดแล้ว จำเลยจะขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้

ในการสอนเสริมก็ตี ในเอกสารคำสอนหรือในเอกสารโสตทัศน หรือแม้แต่ใน VDO ประกอบการเรียนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ก็ตี จะอธิบายไว้โดยชัดเจนว่าการขาดนัดนั้น จะมีได้เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือถ้าขาดนัดยื่นคำให้การแล้วก็จะไม่ขาดนัดพิจารณาอีก (ดูมาตรา 198 ทวิ วรรค 4) และถ้ายื่นคำให้การแล้ว (ไม่ขาดนัดยื่นคำให้การ) แต่ไม่มาศาลในวันสืบพยาน ก็จะขาดนัดพิจารณา

ตามอุทธรณ์จะเห็นว่าจำเลยยื่นคำให้การแล้ว จึงไม่ขาดนัดยื่นคำให้การ ส่วนจะขาดนัดพิจารณาหรือไม่ นักศึกษาจะเห็นข้อเท็จจริงได้ว่า “วันสืบพยานโจทก์จำเลยมาศาล” ฉะนั้น จำเลยก็มีได้ขาดนัดพิจารณาอีกเช่นกัน จำเลยจึงขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ เพราะไม่มีการขาดนัดใดๆ ไม่ว่า จะขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณาเลย

คำถามนี้จะยากขึ้นไปอีกหากถามว่า เมื่อศาลจึงกำหนดวันสืบพยานจำเลยต่อไป ถ้าถึงวันนัดแล้วจำเลยไม่มาศาล จะเกิดผลอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเอกสารคำสอน เอกสารโสตทัศน และตัวบทเขียนไว้ชัดเจนแล้ว จึงไม่ขอเฉลยในที่นี้ แต่นักศึกษาต้องไปค้นหาคำตอบเองต่อไป

คำถามข้อ 2. ตามอุทธรณ์ใน

ข้อ 1. จำเลยจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระได้หรือไม่เพียงใด

ข้อสังเกตจากคำถาม :

ข้อ 2. นี้ใช้ข้อเท็จจริงเดียวกับข้อ 1. แต่ถามในช่วงที่ว่าเมื่อจำเลยแพ้คดีแล้ว จำเลยจะอุทธรณ์ว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งข้อสอบบอกใบ้มาเบ็ดเสร็จว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องนึกถึงมาตรา 224 ข้อห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทันที แต่ข้อนี้จะยากขึ้นอีก ถ้าถามแต่เพียงว่า “จำเลยจะอุทธรณ์ว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระได้หรือไม่เพียงใด” เพราะนักศึกษาจะต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าการอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าว เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรืออุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งใช้ตัวบทและหลักกฎหมายแตกต่างกันออกไป

แนวตอบโดยย่อ

คดีนี้รูปคดีตั้งต้นเป็นฟ้องขับไล่ให้จำเลยผู้เช่าออกไปจากที่ดิน ซึ่งนักศึกษาจะต้องอธิบายก่อนว่าคดีฟ้องขับไล่ถือเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข้อไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ ฉะนั้น ไม่อยู่ภายในบังคับแห่งมาตรา 224 วรรคหนึ่ง ฉะนั้น คู่ความจึงสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้เสมอ

แต่มาตรา 224 วรรคสองบัญญัติไว้อีกว่า “เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาท” จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามฟ้องกำหนดไว้ชัดเจนว่า “จำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า 3 เดือน รวมเป็นเงินค่าเช่าค้างชำระทั้งสิ้น 30,000 บาท” นักศึกษาจะคำนวณได้ทันทีว่าที่ดินนี้มีค่าเช่าเกินเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่วรรค 2 จำกัดไว้ว่า ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท กรณีไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นดังกล่าว ฉะนั้น จำเลยจึงอาจอุทธรณ์ว่าตนชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดไม่เคยค้างชำระอันเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 224 วรรค 1 แต่อย่างใด

ให้สังเกตว่านักศึกษาจะตอบเพียงว่าคดีฟ้องขับไล่เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข้อไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ ตามมาตรา 224 วรรค 2 ฉะนั้น ไม่อยู่ภายในบังคับแห่งมาตรา 224 วรรค 1 จำเลยจึงสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่กล่าวถึงข้อยกเว้นที่ว่าแม้จะเป็นคดีขับไล่ แต่หากเป็นการฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาทก็จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้แล้ว ถือว่าตอบไม่ครบประเด็นข้อกฎหมายและจะถูกตัดคะแนนคำตอบออกไปมากหรือน้อยตามแต่ท่านอาจารย์ผู้ตรวจจะมีดุลพินิจ

ข้อนี้จะยากขึ้นอีก หากมีข้อเท็จจริงต่อไปว่าจำเลยต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจต่อสู้ทั้งประเด็นว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือต่อสู้ว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

เนื่องจากเอกสารคำสอน เอกสารโสตทัศน และตัวบทเขียนไว้ชัดเจนแล้ว จึงไม่ขอเฉลยในที่นี้ แต่นักศึกษาต้องไปค้นหาคำตอบเองต่อไป

คำถามข้อ 3.

ก. จงอธิบายว่าคำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ประการใดบ้าง

ข. นายต่อมเป็นหนี้นายน้อยตามสัญญากู้ยืมเงิน โดยมีนายเด่นเป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมานายต่อมถูกศาลล้มละลายกลางมีสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และนายน้อยมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ จนกระทั่งศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้นายต่อมเป็นบุคคลล้มละลาย และต่อมาได้มีคำสั่งปลดนายต่อมจากการล้มละลายแล้ว ดังนี้ นายน้อยจะสามารถนำหนี้ดังกล่าวมาฟ้องบังคับให้นายเด่นผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้อีกหรือไม่ อย่างไร

ข้อสังเกตจากคำถาม :

ข้อนี้ถือว่าไม่ยาก เพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับผลของการปลดจากล้มละลาย และข้อสอบได้ให้ข้อเท็จจริงชัดเจนแล้ว ศาลมีคำสั่งปลดนายต่อมจากการล้มละลาย นักศึกษาจึงนึกถึงแต่เพียงผลของการปลดจากล้มละลายตามที่มาตรา 77 บัญญัติไว้เท่านั้น แต่เนื่องจากการปลดจากล้มละลายมีผลแตกต่างกับการยกเลิกการล้มละลายมาก ฉะนั้น ข้อสอบจะยากขึ้นทันทีหากระบุแต่เพียงเหตุที่ทำให้มีการร้องขอต่อศาล และศาลมีคำสั่งอนุญาตตามขอ โดยไม่ได้บอกว่าเป็นคำสั่งปลดจากล้มละลายหรือเป็นคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย เพราะเหตุที่จะขอปลดจากล้มละลาย กับเหตุที่จะขอให้ยกเลิกการล้มละลาย และผลของคำสั่งทั้งสองอย่างนั้นแตกต่างกันมาก ถ้าไม่ศึกษาให้แม่นยำจะตอบผิดทันที

แนวตอบ

ก. ให้นักศึกษาอธิบายตามมาตรา 77 ว่า คำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ เว้นแต่ (1) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล (2) หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องเนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องสมบูรณ์

ข. กรณีตามอุทธรณ์ แม้นายน้อยจะได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ตาม แต่หนี้ตามสัญญาซึ่งเป็นหนี้ในส่วนกฎหมายสาระบัญญัตินั้นก็ยังมีอยู่ไปมิได้ระงับสิ้นลง ประกอบกับมาตรา 78 บัญญัติว่า การที่ศาลได้มีคำสั่งปลดจากล้มละลายนั้นไม่ทำให้บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลล้มละลาย หรือรับผิดชอบร่วมกับบุคคลล้มละลาย หรือค้ำประกัน หรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ำประกันของบุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากความรับผิดชอบไปด้วย

ดังนั้นเมื่อนายน้อยจะมีไต่ยื่นคำขอรับชำระหนี้จนกระทั่งศาลมีคำสั่งปลดนายต่อมจาก ล้มละลายแล้วก็ตาม นายเด่นซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ฉะนั้น นายน้อยจึงสามารถนำหนี้ดังกล่าวมาฟ้องนายเด่นผู้ค้ำประกันให้รับผิดชอบได้ภายในกำหนดอายุความ

บทส่งท้าย :

ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาจากเอกสารการสอนและเอกสารโสตทัศนประกอบการสอนเสริม ทั้ง 3 ตอน ก็จะเห็นได้ว่าคำถามทุกข้อมีคำตอบในเอกสารเหล่านั้นทั้งสิ้น และนักศึกษายังสามารถศึกษา เพิ่มเติมได้จาก VDO ประกอบการเรียนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ได้ โดยเปิดดูได้จากเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย หรือเปิดจาก You Tube (พิมพ์คำว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2) ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้น 11 ตอน ดังนี้

- | | |
|-----------|------------------------------|
| ตอนที่ 1 | การเตรียมตัวเรียน-สอบ |
| ตอนที่ 2 | วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น |
| ตอนที่ 3 | ขาดนัด |
| ตอนที่ 4 | อุทธรณ์-ฎีกา |
| ตอนที่ 5 | บังคับคดี |
| ตอนที่ 6 | ล้มละลาย (1) |
| ตอนที่ 7 | ล้มละลาย (2) |
| ตอนที่ 8 | เตรียมสอบอัตรัย (ข้อ 1) |
| ตอนที่ 9 | เตรียมสอบอัตรัย (ข้อ 2) |
| ตอนที่ 10 | เตรียมสอบอัตรัย (ข้อ 3) |
| ตอนที่ 11 | เตรียมสอบปรนัย |

จากข้อสอบที่ได้วิจารณ์มาแล้วทั้งสามข้อ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทั้งผู้ที่ตอบถูก และสอบผ่าน กับท่านที่ตอบผิดพลาดไปจะได้สอบแก้ตัวในการสอบครั้งต่อไป และเป็นกำลังใจได้ว่า ข้อสอบทุกข้อล้วนแต่สามารถหาคำตอบได้จากเอกสารการสอน หรือโสตทัศนทั้งสิ้น ขอเพียงทุ่มเทศึกษา ตามเอกสาร และหากสามารถไปเข้าเรียนในการสอบเสริมทุกๆ ครั้งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง



ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

นายدينทราบว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกวางวัลที่ 1 นายدينจึงเข้าไปในบ้านของนายดาวแล้วลักเอาสลากดังกล่าวไป เมื่อนายดาวทราบว่าสลากดังกล่าวถูกนายدينลักไป จึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ต่อมานายدينได้นำสลากดังกล่าวไปขึ้นวางวัล พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินการจับกุมนายدينมาสอบสวน แล้วทำสำนวนสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการ พนักงานอัยการฟ้องขอให้ลงโทษนายدينฐานลักสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 และให้นายدينคืนเงินวางวัลแก่นายดาวผู้เสียหาย ระหว่างการพิจารณานายดาวได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต นายدينให้การปฏิเสธและอ้างว่าพนักงานอัยการฟ้องว่าตนลักสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ฟ้องว่าลักเงินวางวัล พนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิขอให้ตนคืนเงินวางวัลแก่นายดาว

ดังนั้น ให้วินิจฉัยว่าพนักงานอัยการมีอำนาจขอให้จำเลยคืนเงินวางวัลแก่ผู้เสียหายหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 บัญญัติว่า “คดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกหรือรับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคดี เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย”

ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยฐานลักทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหายกฎหมายจึงบัญญัติให้อำนาจพนักงานอัยการเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินที่เขาต้องสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคดีแทนผู้เสียหายได้ด้วย

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นายدينทราบว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกวางวัลที่ 1 นายدينจึงเข้าไปในบ้านของนายดาวแล้วลักเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกวางวัลที่ 1 ของนายดาวไป สลากกินแบ่งของนายดาวผู้เสียหายที่นายدينลักไปเป็นสลากกินแบ่งที่ถูกวางวัลแล้วจึงเป็นทรัพย์สินที่มีราคาเท่ากับ

เงินรางวัลที่จะได้รับ ซึ่งเป็นราคาทรัพย์สินที่นายดินลักไปโดยแท้จริง ต่อมานายดินได้นำสลากดังกล่าวไปขึ้นรางวัล นายดาวผู้เสียหายยอมหมดโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัล เท่ากับว่าต้องสูญเสียเงินจำนวนนั้นไปเนื่องจากการกระทำผิดของนายดินโดยตรง ในชั้นพิจารณาการที่นายดินให้การปฏิเสธและอ้างว่าพนักงานอัยการฟ้องว่าตนลักสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ฟ้องว่าลักเงินรางวัล พนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิขอให้ตนคืนเงินรางวัลแก่นายดาวนั้นจึงรับฟังไม่ได้ ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีสิทธิขอให้จำเลยคืนเงินรางวัลแก่ผู้เสียหายได้

ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีอำนาจขอให้นายดินคืนเงินรางวัลแก่นายดาวได้ เพราะสลากกินแบ่งของนายดาวที่นายดินลักไปเป็นสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลแล้วจึงเป็นทรัพย์สินที่มีราคาเท่ากับเงินรางวัลที่จะได้รับ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2520)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามเพียงประเด็นเดียว คือ พนักงานอัยการมีอำนาจขอให้จำเลยคืนเงินรางวัลแก่ผู้เสียหายหรือไม่

โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัย คือ พนักงานอัยการฟ้องว่าจำเลยลักสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ฟ้องว่าลักเงินรางวัล พนักงานอัยการมีสิทธิขอให้จำเลยคืนเงินรางวัลแก่นายดาวหรือไม่

ประการที่สอง นักศึกษาที่ตอบผิดส่วนใหญ่จะวินิจฉัยว่า เมื่อพนักงานอัยการฟ้องว่าจำเลยลักสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ฟ้องว่าลักเงินรางวัล พนักงานอัยการจึงไม่มีสิทธิขอให้จำเลยคืนเงินรางวัลแก่นายดาว

ประการที่สาม มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่า พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องคดีอาญา แต่เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายในการเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว และอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ เพราะเรื่องดังกล่าวมีหลายมาตรา จึงต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งยังสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

กระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์ตะวัน เดชฤทธิ์มงคล

คำถาม

เทศบาล ก สร้างสะพานลอยให้คนเดินข้าม เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุคนเดินข้ามถนน แต่สะพานลอยดังกล่าวอยู่ใกล้ทางเข้าออกโชว์รูมของบริษัท ข และบดบังทัศนียภาพบางส่วนของบริษัท เช่นนี้ บริษัท ข จะเรียกให้เทศบาลรื้อย้ายสะพานดังกล่าวออกไปสร้างใหม่ ณ จุดอื่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1337 บัญญัติว่า “บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซ้รู้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน”

ตามปัญหา เทศบาล ก สร้างสะพานลอยคนเดินข้าม เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุคนเดินข้าม แต่สะพานลอยดังกล่าวอยู่ใกล้ทางเข้าออกโชว์รูมของบริษัท ข และบดบังทัศนียภาพบางส่วนของบริษัท ซึ่งเห็นได้ว่าสะพานลอยดังกล่าวเพียงแต่อยู่ใกล้ทางเข้าออกโชว์รูมของบริษัท ข เท่านั้น มิได้บดบังทางเข้าออกแต่ประการใด และเป็นการบดบังทัศนียภาพบางส่วนของบริษัทเท่านั้น มิได้บดบังหน้าที่ดินทั้งหมดของบริษัทแต่ประการใด การสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุให้บริษัท ข ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 1337 แต่ประการใด บริษัท ข จะเรียกให้เทศบาลรื้อย้ายสะพานลอยดังกล่าวออกไปสร้าง ณ จุดอื่นไม่ได้
ฉะนั้น บริษัท ข จะเรียกให้เทศบาลรื้อย้ายสะพานลอยออกไปสร้าง ณ จุดอื่นหาได้ไม่

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นประเด็นเรื่องสิทธิจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา 1337 ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้สิทธิ “เจ้าของอสังหาริมทรัพย์” ที่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินคาดคิดตามปกติสามารถใช้สิทธิเพื่อขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญได้โดยจำเป็นต้องพิจารณาถึง “สภาพและตำแหน่งที่อยู่” ของอสังหาริมทรัพย์นั้นมาประกอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาครบหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงมีสิทธิจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้

ประเด็นที่ตั้งเป็นข้อสังเกตในส่วนนี้ คือ ผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ กินความกว้างใช้บังคับกับบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ข้างเคียง หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา 1337 นี้เช่นกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2523)

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำถามข้อนี้พบว่า สะพานลอยอยู่ใกล้ทางเข้าออกโชว์รูมของบริษัท ข และบดบังทัศนียภาพบางส่วนของบริษัท ข เท่านั้น ไม่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นการกีดขวางทางเข้า-ออก หรือบดบังโชว์รูมทั้งหมด หรือทำให้เกิดผลกระทบอันสร้างความเดือดร้อนเกินคาดหมายตามปกติแต่ประการใด ดังนั้น การกระทำของเทศบาล ข จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ในมาตรา 1337 บริษัท ข จึงเรียกร้องให้เทศบาลรื้อย้ายสะพานไปจุดอื่นไม่ได้

จากการตรวจสอบข้อสอบในข้อนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่วางหลักกฎหมาย และนำข้อเท็จจริงเพียงว่า เทศบาล ก สร้างสะพานลอยคนข้ามอยู่ใกล้ทางเข้าออกโชว์รูม ของบริษัท ข จึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่บริษัท ข แต่นักศึกษาไม่ได้นำหลักกฎหมายอีกส่วนหนึ่งมาวินิจฉัยว่าบริษัท ข ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายปกติ เมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคานึงประกอบหรือไม่ ทำให้การวินิจฉัยไม่สมบูรณ์ และเสียคะแนนในส่วนนี้ไป

นักศึกษาบางส่วน วางหลักกฎหมายถูกต้องสมบูรณ์ แต่การเขียนตอบข้อสอบของนักศึกษาอาศัยการเขียนลอกโจทย์คำถาม แล้วระบุคำตอบเพียงสั้นๆ แบบสรุปฟันธง หรือบางรายวางหลักกฎหมายสมบูรณ์แต่วินิจฉัยโดยให้ทางเลือกแก่อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบโดยเพิ่มข้อเท็จจริงมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงในคำถาม นักศึกษาจึงได้คะแนนในส่วนหลักกฎหมาย แต่ในส่วนของการวินิจฉัยและสรุปจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนน

ดังนั้น นักศึกษาต้องศึกษาเอกสารการสอนให้ละเอียดมากขึ้น ศึกษาถ้อยคำในตัวบทกฎหมายอย่างรอบคอบ และฝึกการเขียนตอบข้อสอบให้มากเพื่อการปรับใช้บทมาตราได้อย่างถูกต้องแม่นยำ